濮阳清丰濮阳硕祥建筑材料有限公司“11·27”一般车辆侧翻混凝土掩埋事故联合核查调查报告

2020年11月27日6时许，在清丰县双庙乡濮阳硕祥建筑材料有限公司院内上料坑处一辆号牌为豫JB9737的重型特殊结构货车（以下统称为水泥罐车）发生侧翻，从水泥罐车内流出的混凝土将坑内2名工人掩埋致死，造成直接经济损失约185万元。

2023年1月11日，濮阳市应急管理局接河南省应急管理厅传真件称有人举报2020年11月27日在濮阳市清丰县双庙乡濮阳硕祥建筑材料有限公司院内，发生一起因车辆侧翻导致2人死亡的事故。经核查情况属实，2023年2月21日，市政府成立“11·27”一般车辆伤害事故联合核查调查组，由市应急管理局牵头，市纪委监委、市公安局、市总工会和清丰县人民政府等单位派人组成，对事故开展核查调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、反复论证、查看现场、综合分析等，查清了事故原因、经过和直接经济损失情况，认定了事故性质，划清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，提出了事故相关防范及整改措施建议。现将情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位

1. **濮阳硕祥建筑材料有限公司**（以下简称硕祥建筑材料公司）成立于2020年6月8日，地址位于河南省濮阳市清丰县双庙乡双庙村东7组七号，注册资金1000万元，统一社会信用代码91410*********M397，法定代表人为王某梁，经营范围为混凝土加工销售，沙子、水泥、建材销售。

2020年4月3日，濮阳硕祥建筑材料有限公司年产20万立方米商品混凝土搅拌站项目（以下简称硕祥建筑材料公司混凝土搅拌站项目）在清丰县发展和改革委员会备案；2020年6月3日，清丰县环境保护局批复同意《濮阳硕祥建筑材料有限公司年产20万立方米商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表》；2020年7月份，厂区拉围挡开始建设，10月份第一条混凝土生产线建成，11月23日左右，该生产线开始生产混凝土；2021年7月2日，清丰县人民政府批复同意硕祥建筑材料公司使用双庙乡双庙村集体土地。

截至目前，硕祥建筑材料公司混凝土搅拌站项目未取得施工许可证，未办理安全监督手续，未取得预拌混凝土资质。

2. 濮阳红涛运输有限公司（以下简称红涛运输公司）成立于2016年3月17日，地址位于濮阳市106国道与绿城路交叉口东100米路北，注册资金100万元，统一社会信用代码91410*********LL62，法定代表人为王某波，经营范围为道路普通货物运输，普通货运代理。该公司具有道路运输经营许可证，

有效期为2018年7月19日至2023年12月31日。

（二）事故车辆及驾驶员

1. 事故车辆为通华牌THT5315GJB13A重型特殊结构货车，车辆号牌为豫JB9737（黄色），发动机号为1418B020920，外廓尺寸长11580mm，宽2550mm，高4000mm，总质量31000kg，核定载质量12170kg，使用性质货运，出厂日期2020年4月21日，制造厂为扬州中集通华专用车有限公司。

该车辆于2020年6月19日注册登记在个人名下（号牌苏K70810），2020年8月12日转移登记在红涛运输公司名下（号牌豫JB9737），2020年8月14日取得道路运输证（豫交运管濮字410902025320号），经营许可证号为410902005106，经营范围为货物专用运输（罐式容器）。

2. 驾驶员蒋某某，男，清丰县双庙乡杨兰村人，身份证号码410922********4512。本人具有经营性道路货物运输驾驶员从业资格，有效期为2016年5月31日至2022年5月30日，具有B2准驾车型资格，有效期为2018年8月14日至2028年8月14日。

二、事故经过、应急救援处置、报告及事故处理情况

（一）事故经过

2020年11月25日，王某梁给蒋某某打电话，让蒋某某于11月27日早上6时30分到硕祥建筑材料公司拉一车混凝土，给双庙乡殷家村送去修路。

11 月 27 日早上 6 时许，蒋某某驾驶豫 JB9737 水泥罐车到硕祥建筑材料公司院内的混凝土搅拌机处，车头朝南开始接料，大概过了十几分钟，蒋某某驾驶装满料的水泥罐车向北调头离开，行驶到上料坑西侧附近时，蒋某某看到前方西北处停着一辆准备进来装料的小型搅拌车，为避免碰撞，蒋某某就向右打方向错开行驶，此时，车突然不受控制，向右侧翻，车头也翘起来了。随后，蒋某某从车内钻出，发现车后轮把上料坑边的砖墙压倒进坑内，混凝土正在从罐口往坑内流。此时，操作工李某某通过操作间的监控看见上料坑的砖墙倒在传送带上，立即把传送带电源和总电闸都关掉，给王某梁打电话说：“坑边的围墙倒了，坑内还有人干活。”在家的王某梁接完电话，边联系吊车救人边赶往现场。同时，在料斗附近的铲车司机彭某某看见水泥罐车翻车，边往坑边跑边大喊：“坑里有人，抓紧救人。”蒋某某听见喊声，就到坑边，发现坑内东北角有一名妇女被混凝土埋住了，只剩头和一只胳膊露在外面。此时，另外一名妇女已经被混凝土完全掩埋。

（二）应急救援处置

看到被埋的妇女后，蒋某某与赶来的彭某某、另一名罐车司机董某某一起抓住她的胳膊往外拽，发现拽不动，就用绳子从她腋下绑住后往外拽，还是拽不动。随后，该妇女被不断流出的混凝土掩埋，只剩后脑勺和右手露在外面，人也不动了。

2020 年 11 月 27 日 7 时 30 分，彭某某拨打 120 急救电话，

李某某电话联系家属。

7 时 40 分左右，王某梁赶到现场。

8 时左右，清丰县消防救援大队指挥中心接到报警，指派安康路消防站赴现场救援。

8 时左右，清丰县第一医院 120 车赶到现场，医生看到坑内一名妇女被混凝土掩埋，只剩后脑勺和右手露在外面，人已经长时间不动，现场了解到坑内另外一名妇女被混凝土完全掩埋，判断两人已经死亡，给 120 急救中心汇报后离开现场。

8 时 23 分，安康路消防站 2 车 12 人赶到现场开展救援。

8 时 26 分，赶到现场的任某某（杨某某外甥）拨打 110 报警。随后，双庙派出所民警赶到现场，询问了解情况后，将蒋某某及相关人员带回双庙派出所。

10 时 31 分左右，两名死者从坑内抬出，停放在硕祥建筑材料公司院内一间临时板房。随后，硕祥建筑材料公司派人分别与 2 名死者家属沟通善后相关事宜，于 11 月 28 日签订谅解书。

（三）报告情况

2020 年 11 月 27 日，硕祥建筑材料公司主要负责人王某梁得知发生事故后，未向清丰县双庙乡人民政府、县负有安全监督管理职责的部门报告事故。

（四）事故处理情况

2020 年 11 月 27 日上午 8 时 26 分，双庙派出所接到事故报警，民警赶到现场询问了解情况后，将蒋某某及相关人员带回双

庙派出所讯问情况。

2020年11月28日15时52分，双庙派出所向濮阳市清丰县公安局刑事侦查大队第三中队移送该案件，受案意见“属本单位管辖的刑事案件，建议立案及时侦查”。当天，清丰县公安局出具立案决定书“决定对2020.11.27清丰县蒋某某过失致人死亡案立案侦查。”

2021年11月3日，清丰县公安局以蒋某某涉嫌过失致人死亡罪向清丰县人民检察院提交起诉意见书。

2021年12月30日，清丰县人民法院作出“被告人蒋某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年”的判决。

三、造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死者

1. 杨某某，女，河南省清丰县******村民，身份证号码：410922********4620。

2. 翟某某，女，河南省清丰县******村民，身份证号码：410922********4525。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约185万元。

四、发生原因和性质

（一）直接原因

驾驶员安全意识差，在厂区地面未硬化，土质松软的情况下，在上料坑附近错车行驶时，地面出现垮塌，导致车辆发生侧翻，

从车内流出的混凝土将坑内2名工人掩埋，造成死亡。

（二）间接原因

1. 硕祥建筑材料公司未落实企业安全生产主体责任，未制定安全管理规章制度，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；对现场安全管理不到位，现场未设置安全警示标示，未安排人员对上料坑作业过程进行安全管理；未开展安全生产教育培训；在未办理施工许可证和安全监督手续的情况下，擅自开工建设，在未取得预拌混凝土资质的情况下，擅自进行生产活动。

2. 红涛运输公司未认真落实企业管理责任，管理制度不健全，对公司车辆管理不到位，组织对车辆驾驶员的安全生产教育培训不到位，流于形式。

3. 清丰县双庙乡人民政府落实《清丰县违法占地违法建设执法职责暂行办法》有关规定[1]不到位，未及时发现并采取措施处理硕祥建筑材料公司未办理施工许可证擅自开工建设，未取得预拌混凝土资质擅自生产的违法违规行为。

4. 华龙区交通运输局履行监督指导职责不到位，未及时发现并纠正红涛运输公司管理制度不健全，车辆管理不到位，落实安全生产教育培训不到位，流于形式等现象。

（三）性质

[1]2018年1月31日，清丰县委办公室 清丰县人民政府办公室印发的《清丰县违法占地违法建设执法职责暂行办法》第二条：违法占地和违法建设称“两违”，“两违”执法按照下列情形进行分工：（一）乡（镇）负责“两违”的巡查发现、批评训戒、及时举报、配合文书见证留置送达、配合强制执行等；（四）乡（镇）负责城市规划区外非耕地上的违法建设的行政执法。”

经调查认定，这是一起因驾驶员安全意识差、现场安全管理不到位导致车辆发生侧翻，造成2名工人被混凝土掩埋致死的一般生产安全责任事故。

事故发生后，硕祥建筑材料公司主要负责人未按规定向当地负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，形成漏报。

五、举报处理有关情况

中锐运输股份有限公司刘某某称其于2021年3月5日到清丰县应急管理局提交举报材料，接收人是陈某。但清丰县应急管理局安全生产监察大队陈某称其2021年3月5日未收到举报材料。上述事项目前无法查证。

2022年11月11日，中锐运输股份有限公司安排刘某某到清丰县应急管理局提交《催促安监局书面回复的催促涵》和相关举报材料，清丰县应急管理局安全生产监察大队陈某收到材料后，分别向副局长雷某某、局长朱某某进行了汇报，然后朱某某安排雷某某和陈某负责处理该举报件相关事宜。当天陈某带领工作人员到双庙乡核查情况，询问了双庙乡副乡长张某某、硕祥建筑材料公司主要负责人王某梁。根据核查情况，陈某初步判断“该事故基本构成生产安全事故”，随后，陈某返回单位向雷某某进行了汇报，雷某某和陈某一起向朱某某进行了汇报，朱某某听取汇报后，安排向法律顾问咨询事故性质问题。按照朱某某的安排，副局长陈某某、法律顾问范某某、陈某3人对事故性质进行研判，但没有确定事故性质。朱某某听取陈某汇报的研判情况后，安排

待法律顾问给出明确的法律依据和法律意见，能够确定事故性质后按程序开展下步工作。

2022 年 12 月 1 日，濮阳市应急管理局值班室接到刘某某的举报电话后，随即向清丰县应急管理局值班室进行了交办。

截至 2023 年 1 月 11 日，雷某某和陈某未认真督促法律顾问给出明确答复，未确认事故性质，也未按程序提请清丰县政府成立事故调查组对该事故进行调查处理。

2023 年 1 月 11 日，濮阳市应急管理局收到省应急管理厅关于濮阳硕祥建筑材料有限公司亡人举报件的传真后，立即派人赴清丰县对举报事项进行了初步核查，于 1 月 14 日向省应急管理厅提交了初步核查情况报告，同时，提请濮阳市人民政府成立联合核查调查组。

六、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）责任人员

（1）蒋某某，男，豫 JB9737 重型特殊结构货车驾驶员。因驾驶车辆发生侧翻，导致 2 名工人死亡，于 2021 年 12 月 30 日以过失致人死亡罪被清丰县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。

（2）王某梁，男，硕祥建筑材料公司主要负责人。未落实安全生产第一责任人责任，未组织制定安全管理规章制度，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未组织开展安全生产教育培训，现场安全管理不到位，在厂区内与红涛

运输公司车辆有交叉作业的情况下，未与红涛运输公司签订安全生产管理协议，也未指定专职安全管理人员进行安全检查与协调，对事故发生负有责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条[2]之规定，给予其行政处罚。发生事故后，其作为公司主要负责人，未按规定[3]向当地负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，形成漏报，建议市应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条[4]之规定，给予其行政处罚。

（3）王某波，男，红涛运输公司主要负责人。未认真履行管理责任，对公司车辆管理不到位，组织对车辆驾驶员的安全生产教育培训不到位，流于形式，在公司车辆到硕祥建筑材料公司进行混凝土装运作业的情况下，未与硕祥建筑材料公司签订安全生产管理协议，也未指定专职安全管理人员进行安全检查与协调，对事故发生负有责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条[2]之规定，给予其行政处罚。

（二）责任单位

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日前施行的版本）第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日前施行的版本）第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(七)及时、如实报告生产安全事故。

第八十条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

1. 硕祥建筑材料公司，未落实企业安全生产主体责任，未制定安全管理规章制度，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未开展安全生产教育培训，对现场安全管理不到位，现场未设置警示标示，在厂区内与红涛运输公司车辆有交叉作业的情况下，未与红涛运输公司签订安全生产管理协议，也未指定专职安全管理人员进行安全检查与协调，对事故发生负有责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条[5]之规定，给予其行政处罚。该公司在未办理施工许可证和安全监督手续的情况下，擅自开工建设，在未取得预拌混凝土资质的情况下，擅自进行生产活动，建议清丰县住建部门按照管理权限和程序，依据有关法律法规，给予其处理。

2. 红涛运输公司，未认真落实企业管理责任，对公司车辆管理不到位，组织对车辆驾驶员的安全生产教育培训不到位，流于形式，在公司车辆到硕祥建筑材料公司进行混凝土装运作业的情况下，未与硕祥建筑材料公司签订安全生产管理协议，也未指定专职安全管理人员进行安全检查与协调，对事故发生负有责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条[5]之规定，给予其行政处罚。

（二）有关公职人员和单位

对于事故调查发现履职方面存在问题的地方党委政府和有关部门、单位人员，建议清丰县、华龙区按照干部管理权限和程

[5]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日前施行的版本）第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

序予以处理。

清丰县双庙乡党委、乡人民政府分别向清丰县委、县人民政府作出书面检查。清丰县应急管理局向清丰县人民政府作出书面检查。清丰县人民政府向市人民政府作出书面检查。华龙区交通运输局向华龙区人民政府作出书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

（一）硕祥建筑材料公司。一是要健全完善经营手续，立即对公司经营手续办理情况进行全面梳理，补充完善各项手续，确保公司合法合规经营。二是要建立健全公司管理制度，认真对照有关法律法规规定，建立健全公司各项管理制度和操作规程等，确保公司规范有序安全运行。三是要加强现场安全管理，严格按照有关规定和标准在场内设置警示标示，对现场作业尤其是涉及危险作业、交叉作业的，要安排专人进行监护，及时发现并纠正各类违章违规作业行为。四是要认真落实安全培训教育，主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，同时，通过开展安全培训教育，保证从业人员掌握岗位安全操作技能，了解岗位风险因素，切实提高风险防范和自我保护能力。五是要认真落实双重预防机制，扎实开展安全隐患排查整治工作，全面提高安全管理水平。

（二）红涛运输公司。一是要加强安全管理措施，结合公司实际，进一步优化改进车辆管理模式，加强对车辆运行过程的监督管理，确保车辆安全运行。二是要认真落实安全培训教育，在

保证驾驶人员具备必要的岗位安全操作技能前提下，着力强化驾驶人员安全风险意识，提高风险辨识能力，有效减少或避免类似事故再次发生。

（三）清丰县双庙乡党委、乡人民政府。一是要坚决树牢责任意识，党政主要领导要严格落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的责任，督促有关负责人员切实做到履其职，尽其责。二是要层层压实监管责任，建立健全权责事项清单，理清作为乡级政府的属地监管、安全生产、综合行政执法等工作职责任务，坚决杜绝推诿扯皮、失管漏管、职责不清等现象。三是要深刻吸取事故教训，乡人民政府组织对本辖区内所有生产经营单位的经营运行情况和在建企业项目的建设情况进行一次全覆盖监督检查，对查出的各类问题隐患要督促整改到位，切实做到“手续齐全、合法规范、有序生产”，坚决杜绝类似事故再次发生。

（四）华龙区交通运输局。一是层层压实监管责任，进一步强化工作措施，切实督促有关负责人员做到履其职，尽其责。二是组织开展专项检查，重点对辖区内道路运输企业落实安全管理主体责任、建立健全管理制度、开展安全培训教育等方面开展全面检查，及时发现整改类似问题，做到全覆盖、无遗漏。

（五）清丰县应急管理局。一是树牢安全责任意识，深刻吸取事故教训，认真组织开展自查自改，切实强化领导干部和执法人员对安全责任的领悟力和执行力，做到有法必依、执法必严，

确保各项法律法规政策能够贯彻落实到位。二是提升业务能力素质，进一步加强领导干部特别是执法人员的教育培训，深入学习掌握安全生产和应急管理方面的法律法规和典型案例，持续提升领导干部特别是执法人员的能力素质和业务水平，确保能够胜任本职工作。

（六）清丰县人民政府。要深刻吸取事故教训，在全县范围内通报事故情况，组织各单位各企业开展以案促改警示教育活动。同时，举一反三，组织各行业领域开展大检查大整治专项活动，严肃查处整改“两违”问题，有效防范各类事故发生。